

1500558-85.2022.8.26.0434

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Comarca: Pedregulho

Foro: Foro de Pedregulho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de JOAO PAULO GOMES DA SILVA. O réu foi denunciado como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedregulho

Foro de Pedregulho

Vara Única

Praça Padre Luís Sávio, s/n, Pedregulho-SP - cep 14470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500558-85.2022.8.26.0434 - lauda

Conclusão

Em 24/10/2022, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500558-85.2022.8.26.0434

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de JOAO PAULO GOMES DA SILVA. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visto que, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 15:57 horas, na Rua Capitão Antônio Joaquim, nº 282, Centro, em Jeriquara, nesta Comarca, trazia consigo, para consumo de terceiros, 3,7 gramas de cocaína, fazendo isto sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida. Foram ouvidas testemunhas; o réu foi interrogado.

Ao final, o DD Representante do Ministério Público pediu a condenação; a defesa rogou pela absolvição.

Relatado, decidido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo exame químico toxicológico (páginas 67/69). O exame técnico constatou que a substância encontrada era cocaína, ou seja, substância ilícita.

O réu negou o crime. Disse que a droga era sua, porém, para consumo próprio.

Mas é muita droga - 22 (vinte e dois) pinos de cocaína.

Os Policiais Militares Marlon Cristian Gabriel e Michel Augusto Cantarino confirmam a abordagem ao veículo, e o encontro da droga na mochila do réu.

A quantidade é vultosa. O réu faria grande lucro com tamanha quantidade de cocaína. Usuários usam a droga em casa ou na clandestinidade; jamais na via pública. Quem está na via pública está ali para vender a droga. O réu mudava de uma cidade a outra com a droga, e claro que visava o comércio.

Acrescente-se: o réu não é ingênuo ou neófito. Ele já foi até condenado pelo menos crime. Não é reincidente, porque a condenação é antiga, mas já foi condenado (página 31). Assim, não convence que alguém que já respondeu pelo crime idêntico seja inocente a ponto de, para uso próprio, arriscar-se tanto. O risco assumido pelo réu era mesmo visando lucro (nem que fosse para manter o vício, mas ainda assim é conduta encarada como tráfico de entorpecente).

A condenação se impõe.

A pena é a mínima à míngua de circunstâncias exasperadoras.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O réu não comprovou atividade lícita que desse a ele condição de portar aquela quantidade de droga e inclusive tentou negar o crime, não demonstrando qualquer tipo de arrependimento, razão pela qual, é de se considerar que ganhava a vida vendendo o entorpecente. Dedicava-se a atividade criminosa, portanto, daí porque não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar J. P. G. DA S., qualificado nos autos e nos SAJ, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a uma pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário em R\$ 50,00, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O acusado respondeu ao processo custodiado e assim deverá permanecer se quiser recorrer, visto que a ordem pública é garantida com a custódia de traficantes de drogas. Recomende-se o réu na cadeia onde se encontra.

Com o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a perda em favor da União, com reversão ao FUNAD, de eventual quantia em dinheiro e bens apreendidos.

Em sendo o caso, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) pela OAB em 100% do valor da tabela do convênio, expedido-se a necessária certidão oportunamente.

PRIC

Pedregulho, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA